АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Москва
18 марта 2022 г. Дело № А40-284009/21-130-1960
Резолютивная часть решения суда объявлена 05 марта 2022 г.
Полный текст мотивированного решения суда изготовлен 18 марта 2022 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи С.М. Кукиной
рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ, дело по исковому заявлению (заявлению) Общества с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" (125315, Москва г., муниципальный округ Аэропорт вн.тер.г., Ленинградский пр-кт, д. 70, этаж 3, ОГРН: 1097746360568, Дата присвоения ОГРН: 19.06.2009, ИНН: 7705891253) к ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО о признании незаконным и отмене постановления от 14 декабря 2021 г. №26-00932 о привлечении к административной ответственности ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, признании недействительным представления от 14 декабря 2021 г. №26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
без вызова лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО о признании незаконным и отмене постановления от 14 декабря 2021 г. №26-00932 о привлечении к административной ответственности ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, признании недействительным представления от 14 декабря 2021 г. №26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Управлением представлен письменный отзыв на заявление, согласно которому возражает против удовлетворения заявленных требований.

Заявителем заявлено ходатайство о рассмотрении заявленных требований по общим правилам административного производства.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ, Арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, если установит, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, поскольку имеется необходимость для выяснения дополнительных обстоятельств и исследования дополнительных доказательств, а также имеется необходимость более подробного выяснения обстоятельств, которые послужили основанием для обращения заявителя в суд.

В обосновании заявленного ходатайства, заявитель указывает, что в соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 10, если с учетом

положений ч. 1 ст. 130 АПК РФ в заявлении соединены требования об оспаривании различных ненормативных правовых актов (решений) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц либо требование об оспаривании ненормативного правового акта (решения) и требование об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности и связанность заявленных требований обусловлена установлением одних и тех же фактов в оспариваемых ненормативных правовых актах (решениях), в том числе если один из оспариваемых ненормативных правовых актов (решений) принят на основе другого ненормативного правового акта (решения), что позволяет рассматривать такие требования в рамках одного судебного дела, при этом одно из требований относится к делам, указанным в пунктах 2 или 4 части 1 статьи 227 АПК РФ (т.е. рассматриваемым в порядке упрощенного производства), а второе к ним не относится, рассмотрение дела арбитражными судами осуществляется по общим правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

Как следует из заявления организации и представленных материалов, требование о признании незаконным Постановления от 14.12.2021 г. № 26-00932 о привлечении ООО «Деливери Клаб» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства (п. 4 ч. 1 ст. 227 АПК РФ), тогда как требование о признании недействительным Представления от 14.12.2021 г. № 26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения не подлежит рассмотрению по правилам гл. 29 АПК РФ (п. 2 ч. 1 ст. 227 АПК РФ).

Вместе с тем, суд отмечает, что согласно части 1 статьи 29.13 КоАП РФ судья орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующие должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Как разъяснено в пункте 20.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02 июня 2004 года N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", судам необходимо выделять в числе представлений, обязательных для рассмотрения лицами, которым они адресованы: 1) представлена административных органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства; 2) представления об устранении причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения (статья 29.13 КоАП РФ).

Представления административных органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (ответственность за невыполнение которых предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях и е порядке, определенных главой 24 АПК РФ.

Предусмотренные статьей 29.13 КоАП РФ представления об устранении причин и условий способствовавших совершению административного правонарушения, в случае, если они вынесены на основании обстоятельств, отраженных в постановлении по делу об административном правонарушении могут быть обжалованы вместе с таким постановлением по правилам, установленным параграфом 2 главы 25 АПК РФ.

В данном случае оспариваемое представление внесено на основании обстоятельств, отраженных в постановлении по делу об административном правонарушении, в связи с чем подлежат рассмотрению по правилам параграфа 2 главы 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных лиц уполномоченных в соответствии с Федеральным законом рассматривать дела об административных правонарушениях (далее в параграфе 2 главы

25, пункте 4 части 1 статьи 227 настоящего Кодекса административные органы), о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об административных правонарушениях.

Пункт 4 части 1 статьи 227 АПК РФ гласит, что в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, размер которого не превышает сто тысяч рублей.

Постановлением от 14 декабря 2021 г. №26-00932 привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, с назначением административной наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. и вынесением представления от 14 декабря 2021 г. №26-00350-02 устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Данные требования могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства.

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в ходатайстве, не могут быть приняты судом как безусловное основание для удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

Таким образом, ходатайство заявителя о рассмотрении дела по общим правилам искового производства не подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, в связи с чем, в соответствии с ч.7 ст. 210 АПК РФ оспариваемое постановление проверено судом в полном объеме.

Согласно ч.6 ст.210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Из заявления следует, что Определением от 18 октября 2021г. № 26-000041 -АР территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО г. Москвы (далее - «Роспотребнадзор», «административный орган») возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Деливери Клаб» (далее - «Заявитель», «Общество», «организация»), назначено проведение административного расследования.

В рамках проведения административного расследования у организации истребованы сведения и материалы, касающиеся взимания Сервисного сбора с пользователей (потребителей) сервиса Delivery Club, заказывающих готовую еду, продукты питания мелкие бытовые и иные товары через соответствующий интернет-сайт или мобильное приложение.

Обществом в адрес Роспотребнадзора представлены письменные объяснения от 27.10.2021 г. и истребуемая документация.

В отношении организации составлен Протокол от 17.11.2021 г. № 26-000041 об административном правонарушении (далее - Протокол).

В Протоколе Административный орган указал, что ООО «Деливери Клаб» ущемляет права потребителей при оформлении заказа (заключении договора) с партнерами Общества через сервис Delivery Club. Правонарушение со стороны организации заключается в том, что Общество организовало работу сервиса Delivery Club таким образом, при котором потребитель, заказывая товар (услугу) у партнеров организации посредством указанного сервиса, обязан оплатить услугу по предоставлению права использования сервиса Delivery Club не менее 1 руб. («Сервисный сбор»). Поскольку у потребителя отсутствует возможность отказаться от использования услуги «Сервисный сбор» его права ущемляются по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ, а в действиях Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Не согласившись с мотивами и выводами территориального органа Роспотребнадзора, Обществом были представлены дополнительные письменные пояснения от 25.11.2021 г.

В своих пояснениях ООО «Деливери Клаб» указал, что доводы административного органа основаны на неверном применении норм права и сделаны без учета правовой природы Сервисного сбора, его сущностного экономического содержания. По своей сути Сервисный сбор является платой за использование результата интеллектуальной деятельности, что прямо предусмотрено законом (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). При этом как сервис Delivery Club, так и сервисный сбор, взимаемый за его использование, не нарушают принципа автономии воли потребителя, не вводят его в заблуждение, поскольку вся информация, касающаяся платного использования сервиса в явственной форме доводится до сведений пользователей как до начала использования сервиса путем ознакомления с Пользовательским соглашением, так и в процессе формирования заказов.

В этой связи, по мнению организации, в ее действиях отсутствует состав вменяемого правонарушения (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

14 декабря 2021 г. в отношении Заявителя вынесено Постановление № 26 00932 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей (далее Постановление), а также Представление № 26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (далее - Представление). Согласно Представлению организации предписано принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (слабый контроль за соблюдение законодательства в сфере зашиты прав потребителей), обсудив данный факт на общем собрании Общества.

Не согласившись с указанным постановлением, представителем, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

В обосновании заявленных требований Общество указывает, что в целях оценки поведения хозяйствующего субъекта на наличие признаков навязывание услуг потребителям (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ) существенное и определяющее значение будет иметь факт заведомого информирования потребителей как о самой услуге, так и о ее возмездном характере. В том случае, если потребитель заблаговременно, до оказания услуги, имел возможность получить информацию о ней и о ее платном характере и, соответственно, обладал возможностью принять соответствующее решение (получить услуги или отказаться от нее), хозяйствующий субъект не должен нести ответственность п. ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ ввиду отсутствия правонарушения, поскольку никакого воздействия на волю потребителя со стороны хозяйствующего субъекта нет.

Также заявитель указывает, что «Сервисный сбор» по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности, предусмотренной законом (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Материалами административного расследования установлено, что Общество является владельцем и правообладателем сервиса Delivery Club, посредством которого размещаются предложения партнеров Общества (магазинов и ресторанов) о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров, а также о доставке сформированных заказов силами подрядчиков или самозанятых в соответствии с договорами на доставку заказов.

В силу п. 3.2. Пользовательского соглашения (с учетом его преамбулы) Общество предоставляет потребителю на возмездной основе право использования результата интеллектуальной деятельности - сервиса Delivery Club, на условиях неисключительной лицензии. Плата за право пользования сервиса Delivery Club («Сервисный сбор») определяется на основании автоматических алгоритмов, учитывающих регион и адрес доставки заказа, и указывается на этапе оформления заказа, но не менее 1 рубля за каждый заказ, оформленный Пользователем посредством сервиса Delivery Club.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, Арбитражный суд поясняет следующее.

В силу ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.

Объектами названых правонарушений является установленный законодательством порядок в области продажи товаров, оказания услуг, направленный на недопущение нарушения прав менее защищенного по сравнению с хозяйствующими субъектами лица - потребителя данных товаров, услуг, в частности, при заключении договоров на оказание финансовых услуг. Состав данных правонарушений носит формальный характер, соответственно, его установление не зависит от наступления неблагоприятных последствий, вызванных совершением противоправного деяния.

Судом установлено, что 15.09.2021 г. в Территориальный отдел Роспотребнадзора поступило заявление Багаутдиновой М.В. о навязывании ООО «Деливери Клаб» дополнительных платных услуг, от которых невозможно отказаться.

Так 19.08.2021г. через интернет сервис доставки еды www.delivery-club.ru потребитель оформил заказ в «Донер Дом» следующих товаров: Шаурма с курицей в Тандырном лаваше - 5 шт. на общую сумму 830 руб. куда вошла сумма в размере 14 руб. за сервисный сбор.: 10.09.2021 г. оформил заказ в «Домашний очаг» следующих товаров: Свинная шейка - 1шт.; Картофель на углях - 1шт., на общую сумму 830 руб. куда вошла сумма в размере 1 руб. за сервисный сбор; 31.07.2021г. оформил заказ в «Qutabs» следующих товаров: Кутаб с сыром - 1шт.; Кутаб с курицей - 1шт. на общую стоимость 224 руб., куда вошла сумма в размере 1 руб. за сервисный сбор.

При этом при оформлении заказа у потребителя отсутствовала возможность отказаться от дополнительных услуг в виде «Сервисного сбора». Согласно представленным чекам от 31.07.21г. №12; от 19.08.2021г. №597; от 10.09.2021г. №842 денежные средства за услугу «Сервисный сбор» оплачивались в ООО «Деливери клаб». Рассмотрев заявление потребителя, заместителем начальника Территориального отдела Лопатиным Дмитрием Валерьевичем в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ 18.10.2021 г. было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, и определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении.

10 ноября 2021 года, в 11 ч. 00 мин. по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 10, каб. №431, г.Москва в ходе проведения административного расследования в отношении ООО «Деливери Клаб» по обращению потребителя (№73243/Ж-2021) установлено, что ООО «Деливери Клаб» ущемляет права потребителя при оформлении заказа (заключении договора) с партнерами ООО «Деливери Клаб» через сервис Delivery Club, а именно, согласно п. 1 раз.3 Пользовательского Соглашения, которое регулирует

отношения между ООО «Деливери Клаб» и пользователем мобильного приложения и сети Интернет (далее - Пользователь), размещенное на www.delivery-club.ru, Сервис Delivery Club представляет собой информационную площадку, на которой размещаются предложения о реализации готовой еды, продуктов питания, мелких бытовых и иных товаров Партнерами Delivery Club, а также о доставке сформированных заказов силами логистов и самозанятых в соответствии с Договорами на доставку заказов, при этом Delivery Club обеспечивает возможность принятия денежных средств от Пользователей в счет оплаты товаров и их доставки. Кроме этого, Delivery Club выступает информационным связующим звеном между Партнерами Delivery Club, лицами, осуществляющими доставку и Пользователями.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300- 1 (далее - Закон №2300-1) владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (далее - владелец агрегатора) - организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с пунктом 3 статьи 16.1 настоящего Закона и Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

ООО «Деливери Клаб» является владельцем агрегатора, который в силу закона о защите прав потребителей представляет возможность ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств.

При этом, в соответствии с п.2 раз.3 Пользовательского Соглашения при условии соблюдения его условий Delivery Club оказывает Пользователям услуги по предоставлению права использования сервиса Delivery Club на условиях неисключительной лицензии (как он определен в преамбуле Соглашения) в течение срока действия настоящего Соглашения способами, указанными в настоящем Соглашении, с учетом пределов, установленных настоящим Соглашением. Предоставление права использования носит возмездный характер (также - Сервисный сбор). Размер Сервисного сбора устанавливается Delivery Club на основании автоматических алгоритмов, учитывающих регион и адрес доставки заказа, и указывается на этапе оформления заказа, но не менее 1 рубля за каждый заказ, оформленный Пользователем посредством сервиса Delivery Club. Delivery Club вправе в любое время, в одностороннем порядке ограничить, расширить, изменить содержание сервиса, а также изменить и модифицировать сервис без предварительного уведомления Пользователя.

Таким образом, потребитель, осуществляя сделку на сервисе Delivery Club путем заключения договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг) с партнерами ООО «Деливери Клаб», обязан оплатить услуги по предоставлению права использования сервиса Delivery Club не менее 1 руб.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) граждане свободны в заключении договора. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением

сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

Вместе с тем, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (пункт 1 статьи 422 ГК РФ).

Согласно статье 9 Федерального закона от 26.11.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Пунктом 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон № 2300-1, Закон о защите прав потребителей) установлено, что отношения в области защиты прав потребителей регулируются ГК РФ, настоящим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Таким образом, отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать практически из любых договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Согласно п.2-3 ст. 16 Закона №2300-1 запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие потребителя на выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется продавцом (исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено федеральным законом.

ООО «Деливери клаб» создало условие об обязательной оплате услуги «Сервисной сбор» от которой у потребителя нет возможности отказаться при оформлении заказа (заключения договора) с партнерами ООО «Деливери Клаб».

Таким образом, 31.07.2021г.; 19.08.2021г. и 10.09.2021г. при заключении договоров с потребителем ООО «Деливери клаб» включило в Пользовательское Соглашение, утвержденное Приказом от 01.05.2021г. (п.2 раз. 3), условие ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации, что и повлекло за собой привлечение к административной ответственности по ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ.

В соответствии с ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, являются общественные отношения, возникающие в процессе заключения потребителем договоров купли-продажи, выполнения работ или оказания услуг. Данное правонарушение посягает на установленные законом права, законные интересы и гарантии прав потребителей.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, выражается в действиях, нарушающих нормы законодательства об условиях и порядке заключения договоров, нормы, запрещающие включать в договоры условия, ущемляющие права потребителя.

Статья 16 Закона №2300-1 устанавливает запрет на обязанность приобретения одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), выбор должен быть свободным, без принуждения прямого или косвенного.

Заявителем созданы условия, при которых потребитель вынужден с ними соглашаться, при этом от оплаты «Сервисного сбора» потребитель может отказаться только при условии отказа от товара и наоборот приобрести товар в выбранном магазине/ у выбранного продавца потребитель может только при оплате «Сервисного сбора».

При этом действующее законодательство не ставит возможность обусловливания приобретения одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг) от экономической сути и правовой природы платы.

Относительно довода Общества о том, что «Сервисный сбор» по своей экономической сути и правовой природе является платой за использование результата интеллектуальной деятельности, предусмотренной законом (п. 5 ст. 1235 ГК РФ), суд считает необходимым отметить следующее.

За оказание услуг по подбору ресторана для заказа еды физическому лицу Обществом взимается дополнительная плата.

Вместе с тем, суд полагает, что услуга по подбору оптимального выбора ресторана или блюда для конкретного физического лица (потребителя) по четко указанному им запросу может быть осуществлена на платной основе, если само физическое лицо (потребитель) по своему запросу самостоятельно не может осуществить выбор конкретного ресторана или конкретного блюда. Такие услуги можно считать уникальными, выполненными для конкретного физического лица (потребителя), такую услугу заказавшего, только при наличии выраженного согласия данного физического лица (потребителя).

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства, что физическим лицом (потребителем) в данном случае представлено согласие на получение подобной услуги по подбору оптимального для него выбора ресторана или блюда, следовательно, административный орган пришел к правомерному выводу о предоставлении указанной услуги Обществом по умолчанию.

Таким образом, суд полагает, что взыскание сервисного сбора как платы за использование результатов интеллектуальной деятельности применительно к настоящему спору ничем не обусловлено, такая необходимость заявителем не доказана.

Частью 1 статьи 23.49 КоАП РФ установлено, что органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.6 - 14.8 КоАП РФ.

Требования ст.ст.28.2,25.1,25.4,29.7 КоАП РФ при производстве по делу об административном правонарушении соблюдены.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Заявителю на основании обстоятельств, отраженных в постановлении от 14.12.2021 г. №26-00932, выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 14.12.2021 № 26-00350-02 в порядке статьи 29.13 КоАП РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что факт безальтернативного включения отдельной строкой дополнительного платежа к стоимости заказа в качестве оплаты услуги «сервисный сбор» доказан, что ущемляет права потребителей и образует событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ.

Процессуальных нарушений при привлечении Общества к административной ответственности судом не установлено.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что оспариваемое постановление вынесено законно и обосновано, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований следует отказать.

В соответствии с ч. 3 ст. 211 АПК РФ арбитражный суд, установив при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

В соответствии с ч. 4 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24.1, 24.2, 25.1, 26.1-26.3, 28.2, 29.7, 29.10 КоАП РФ, ст. 71,75,167-170, 207-211,229 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" о рассмотрении дела по общим правилам административного производства отказать.

Отказать Обществу с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО от 14 декабря 2021 г. №26-00932 о привлечении к административной ответственности ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, представления от 14 декабря 2021 г. №26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья: С.М. Кукина